له أو هو له بعد موتي وكتابة كهوله من مالي وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين والرد بعد موت فان مات لا بعد موت الموصي بطلت أو بعده خلفه وارثه وملك الموصى له موقوف ان قبل بان أنه ملكه بالموت وتتبعه الفوائد والمؤنة ويطالب موصى له بها ان توقف في قبول ورد *(فصل)* ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث فتبطل فيه ان رده وارث وان أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت ويعتبر من الثلث عتق عاق بالموت وتبرع بمجز في مرضه كوقف وهبة واذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فان تحمضت عتقا أقرع والا قسط الثلث كعجزة فان ترتبت قدم أول فأول الى الثلث ولو قال ان أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين ان خرج وحده من الثلث والا أقرع ولو أوصى بحاضره وثلث ماله لم يتسلط موصى له على شئ منه حالا *(فصل)* * تبرع في مرض مخوف ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على خوف فكذا وان شك فيه لم يثبت الا بطبيبين مقبولي الشهادة ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم واسهال متتابع أو وخز وجوح الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة وغيرها الا الربع وأسر من اعتاد القتل والصحام قتال بين متكافئين وتقديم لقتل واضطراب ريح في راكب سفينة وطاق وبقاء مشيمة *(فصل)* * يتناول شاة وبعيرا غير سحلة وفصيل وجمل وناقة بخاتي وعرابا لا أحدهما الآخر ولا بقرة ثورا وعكسه ويتناول دابة فرسا وبغلا وحمارا ورقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له لغت أو من ماله اشتريت له أو بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته بطلت وان بقي واحد تعين أو باعتاق رقاب فثلاث فان عجز ثلثه عنهن لم يشترشقص فان فضل عن نفيسة أو نفيستين شئ فلورثة أو بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص أو أوصى لحملها فلمن انفصل حيا ولو قال ان كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولد تهما لغت أو بيطنك ذكر فولدتهما له الذكر أو ذكرين أعطاه الوارث من شاء منهما أو لجيرانه مرض

يمكن الموضع لم يضمن في الاصح ولو سافر بها ضمن الا اذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها اليه كما سبق والحريق والغارة في البقعة وأشراف الحرز على الخراب أعذار كالسفر واذا مرض مرضا مخوفا فايردها الى المالك أو وكيله والا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها فان لم يفعل ضمن الا اذا لم يتمكن بأن مات فجأة ومنها اذا نقلها من محلة أو دار الى أخرى دونها في الحرز ضمن والا فلا ومنها أن لا يدفع متلفاتهم افلو أودعه دابة فترك علفها ضمن فان نهاه عنه فلا على الصحيح وان أعطاه المالك علفا علفها منه والا فيراجعه أو وكيله فان فقد رافع الحاكم ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الاصح وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود وكذا لبسها عند حاجتها ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلفت بسبب العدول فيضمن فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن وان تلف بغيره فلا على الصحيح وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفل بهما ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب انها ان ضاعت بنوم أو نسيان ضمن أو بأخذ غاصب فلا ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن وبالعكس يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن وان أمسكها بيده لم يضمن ان أخذها غاصب ويضمن ان تلفت بغفلة أو نوم وان قال احفظها في البيت فليمض اليه ويحرزها فيه فان أخر بلا عذر ضمن ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك فلو أكرهه ظالم حتى سلمها اليه فللمالك تضمينه في الاصح ثم يرجع على الظالم ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم ليفقها فيضمن ولو نوى الاخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الاصح ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم تركه الخيانة لم يبرأ فان أحدث له المالك استئمانا برئ في الاصح ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها فان أخر بلا عذر ضمن وان ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه وان ذكر ظاهرا كحريق فان عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وان عرف دون عمومه صدق بيمينه وان جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف به وان ادعى رد ها على من ائتمنه صدق بيمينه أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الامين الرد على المالك طولب ببينة وجحودها بعد طلب المالك مضمن

(كتاب قسم الفيء والغنيمة) الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وايجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث فيخمس وخمسة أخماسه أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء يقدم الاهم والثاني لبني هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالارث والثالث اليتامى وهو صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور والرابع والخامس المساكين وابن السبيل ويعم الاصناف الاربعة المتأخرة وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم وأما الاخماس الاربعة فالاظهر أنها للمرتزقة وهم الاجناد المرصدون للجهاد فيضع الامام ديوانا وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم ويقدم في اثبات الاسم والاعطاء قريشا وهم ولد النضر بن كنانة ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الاقرب فالاقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الانصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو ولو